

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2705/2533

นางेमอร วารุณประภา (พงษ์
แสงจันทร์

โจทก์

นายกุลล ทองเทพ

จำเลย

นายกุลล ทองเทพ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 79 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงิน 38,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวนนี้ นับแต่วันฟ้องถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78 แผ่นที่ 3และแผ่นที่ 2)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยวางหลักประกัน
และทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 60,71)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน

ดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาล
จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินจำนวน
ดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาล
จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรเมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>